

Nr. 189 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung der Zweckbestimmung von Friedhöfen. 11. Dezember 1937*R 43 II/1189, Bl. 25 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:*

Die stärkere Inanspruchnahme von Land für öffentliche Zwecke in der gegenwärtigen Zeit bringt es mit sich, daß u[nter] U[mständen] auch auf Friedhöfe zurückgegriffen werden muß. Diese sind regelmäßig „öffentliche Sachen“, da ihre Eigentümer, insbesondere die Gemeinden und die Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts, ihnen diese Eigenschaft durch eine öffentlich-rechtliche Zweckbestimmung (Widmung) gegeben haben. Diese öffentliche Zweckbestimmung überdauert nach dem geltenden Recht auch die Veräußerung und sogar die Enteignung eines Friedhofes. Die Zweckbestimmung kann durch die Schließung des Friedhofes eingeschränkt werden. Die Schließung bewirkt aber nur, daß weitere Beisetzungen auf dem Friedhof nicht mehr vorgenommen werden dürfen, während der Friedhof die Eigenschaft einer öffentlichen Sache behält. Er kann diese Eigenschaft erst nach Ablauf einer Liegefrist verlieren. In dieser Hinsicht ist der gegenwärtige – auf Landesrecht beruhende – Rechtszustand sehr zersplittert. Teilweise bestehen Liegefristen bis zu 40 Jahren; in einigen Ländern können diese abgekürzt werden, in anderen dagegen nicht.

Zur Schließung und späteren Aufhebung eines Friedhofes ist nach den geltenden, auch in dieser Hinsicht erheblich voneinander abweichenden, teilweise auf Gewohnheitsrecht beruhenden landesrechtlichen Bestimmungen im allgemeinen nur berechtigt, wer dem Friedhof die öffentliche Zweckbestimmung gegeben hat.

Die Notwendigkeit, für wichtige öffentliche Zwecke im Bedarfsfall auch Friedhofsgelände in Anspruch nehmen zu können, fordert eine den heutigen Bedürfnissen entsprechende Neuregelung dieses Rechtszustandes.

Es ist notwendig, daß die staatlichen Verwaltungsbehörden die Befugnis erhalten, die Zweckbestimmungen von Friedhöfen aufzuheben, ohne daß sie dabei an den Ablauf von Liegefristen gebunden sind².

Der vorliegende Entwurf enthält – einheitlich für das ganze Reich – die hierfür erforderlichen Bestimmungen³.

¹ GesEntw. des RIM, allen Reichsministern sowie dem StdF, PrMP, PrFM, GISTr., GBl und der RfR als Eilsache übersandt m. d. B. um Stellungnahme bis 15. 1. 1938, andernfalls Zustimmung angenommen werde; R 43 II/1189, Bl. 23–25. Mit Ressortstellungen auch überliefert in: R 5/2854; R 5101/23525. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12380.

² Der GesEntw. umfaßte drei Paragraphen. § 1 lautete: „(1) Die Zweckbestimmung von Friedhöfen kann, soweit dies aus Gründen des gemeinen Wohles geboten ist, durch Anordnung der höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk der Friedhof liegt, aufgehoben werden.“

(2) Eine Anordnung nach Abs. 1 enthält zugleich die Aufhebung der Zweckbestimmung der auf den Friedhöfen befindlichen, zu öffentlichen Zwecken bestimmten Gebäude.“

§ 2 ließ gegen derlei Anordnungen nur die Verwaltungsbeschwerde beim RIM zu, über die dieser endgültig entschied. § 3 stellte nähere Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften in Aussicht.

³ Zum Fortgang: Allein GBl Speer begrüßte mit Schreiben vom 10. 1. 1938 die Vorlage und wünschte ihre schnelle Verabschiedung, „da ich im Rahmen meiner Planung der Neugestaltung Berlins in zahlreichen Fällen gezwungen bin, Friedhöfe anzuschneiden und auch völlig in Anspruch zu nehmen“; R 43 II/1189, Bl. 33. Hingegen bemängelte PrFM Popitz in seiner Stellungnahme vom 5. 1. 1938 den nackten Ermächtigungscharakter des Entwurfs, der erlaube, Friedhofsgelände „schlechthin ohne Feststellung näherer Voraussetzungen“ und ohne Rücksicht auf Liegefristen zu enteignen: „Ich befürchte nur, daß ein Gesetz, welches die Aufhebung der Zweckbestimmung eines Friedhofes kaum in formeller und nach keiner Richtung in materieller Hinsicht beschränkt, geeignet ist, Beunruhigung in die Bevölkerung zu tragen, die befürchten wird, daß ihre berechtigten Pietätsgefühle

durch so weitgehende Möglichkeiten verletzt werden könnten.“ Auch müßten die Folgen einer Aufhebungsanordnung für die Inhaber von Doppelgräbern, Familiengrabstätten etc. und ihre Rechtsansprüche bereits im Gesetz selbst klargestellt sein; ebd. Bl. 28. Der RJuM äußerte am 14. 1. ähnliche Bedenken: Realiter werde das Gesetz „eine erhebliche Rechtsunsicherheit“ bewirken, indem es weithin den Verdacht nähre, „als ob in Zukunft ganz allgemein Friedhöfe, auch wenn die Toten dort erst kürzeste Zeit ruhen, und ohne Rücksicht auf die berechtigten Empfindungen der Angehörigen durch einen Verwaltungsakt beseitigt werden könnten, wenn eine anderweite Verwendung des Friedhofs zweckmäßig erscheint“; ebd. Bl. 36.

Als förmli. Widerspruch wollte der RJuM diese Vorbehalte nicht aufgefaßt wissen, ebensowenig die anderen Ressorts, die sich ihm und dem PrFM hierin anschlossen; R 43 II/1189, Bl. 31 f., 37 f. Am 24. 1. 1938 brachte die Rkei durch telefon. Rückfrage im RIM aber in Erfahrung, daß StdF Heß den Entwurf ablehne, weil „aus dem ganzen Komplex der Friedhofsfragen durch das geplante Gesetz lediglich *ein* Punkt geregelt werde“, insbes. nicht zugleich die generelle Kommunalisierung der kirchlichen Friedhöfe; ebd. Bl. 39. Der GesEntw. wurde daher vom RIM erst nach Jahresfrist in erweiterter Form wieder aufgegriffen; hierzu dann ARH VI, Dok. vom 4. 5. 1939. Dem Wunsch Speers nach einer Handhabe zur Aufhebung der Zweckbestimmung von Friedhöfen oder Friedhofsteilen war vorab durch die 3. VO zur *Neugestaltung der Reichshauptstadt Berlin* vom 23. 4. 1938 (RGBl. I S. 410) entsprochen worden; s. R 43 II/1189, Bl. 40–43; PFUNDTNER/NEUBERTIV g 10, S. 20a.

Zitierhinweis

Nr. 189 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über die Aufhebung der Zweckbestimmung von Friedhöfen. 11. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d189>